



战时海洋法

第二十一章 述

战时海洋法概



深圳大学

第一节 战争法与海战法概述



深圳大学

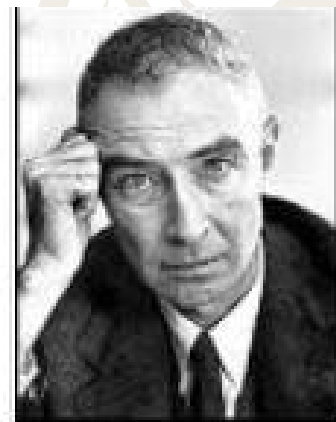
一、战争法

(一) 战争法的概念

战争是指两个或两个以上的敌对国家，以武力推行国家政策造成的**武装冲突和法律状态**。是解决国际争端的最后手段。

英国国际法大家 奥本海：国家有独立之权，国际无共尊之主，战争不能终免，乃势力之所必然。

既然不可能禁止战争，就只能加以限制



(1858-1919) “现代国际法之父”
《International Law: A Treatise》

战争法是战争和武装冲突中，以条约和历史形成的惯例为表现形式的，调整**交战国之间、交战国与中立国之间关系以及交战行为**的原则、规则和规章制度的总体。



一、战争法

(二) 战争法的内容

战争法的内容一般包括两部分：

一是有关**战争或武装冲突的开始和结束**，以及期内交战
战国之间、交战国与中立国或非交战国之间法律关系的原
则、规则和规章制度；

二是有关**战争规则**，即关于武器、其他作战手段和作
战方法以及保护平民、战斗员和战争受难者的原则、规则
和规章制度。

强行法（*jus cogens*, *peremptory norms*），又称**强制法**，或称绝对法，含义为必须绝对服从和执行的法律规范。自第二次世界大战以来，强行法已逐步成为维护世界秩序的一种法律准则，成为国际社会全体接受并公认为不能违背须绝对遵守、且仅仅由以后具有同等性质的一般**国际法**规律使得变更的规则，它不能以个别国家间的条约排除适用。

人权保护方面：

第一，保护生命权（包括免受任意屠杀的权利和免受种族灭绝的权利）的国际人权法律规范；

第二，保护免受种族隔离的权力的国际人权法律规范；

第三，保护免受酷刑和其他有辱人格待遇的权力的国际人权法律规范；

第四，保护免为奴隶的权力的国际人权法律规范；

第五，保护免受奴役或强迫劳动的权力的国际人权法律规范；

第六，保护妇女和儿童免受贩运的权力的国际人权法律规范

国家交往方面：

第一，国家主权平等原则；

第二，互不干涉内政原则；

第三，不使用武力或武力威胁；

第四，和平解决国际争端原则；

第五，民族自决原则；

第六，善意履行义务原则。

是指1899年和1907年海牙《陆战法规和惯例公约》中前两部分第9条，是1899年第一份海牙会议战时代表与马小铁所发表的一项声明中的一部分。此条款内容尔后反复出现在有关的系列条约之中。

其内容是：“在颁布更完整的战争法规之前，缔约各国认为有必要声明，凡属他们通过的规章中所没有包括的情况，居民和交战者仍应受国际法原则的保护和管辖，因为这些原则是来源于文明国家间制定的惯例、人道主义法规和公众良知的要求。”

5 生存原则。

人类的生存利益高于一切。禁止为了军事目的而使用危害全体人类或人类某一组成部分的生存、健康、居住环境、生态平衡的任何战争武器、方法和手段

6 界限原则。

在任何情况下，都全面地、无条件地禁止交战各方通过升级突破界限而全面使用非法武器与手段从事战争

（四）战争法的分类

战争法在各种具体战争条件下有具体规则、规约。如陆战法规、空战法规、海战法规以及战时中立国的法律地位等。

具体内容包括：

战区及战场问题；禁止使用的作战手段和攻击目标；战争中各类人员的法律地位、战俘待遇问题等

二、海战法



海战这一术语比海上战争更为可取，因为海战的内容广泛些，它包括海底作战。

一支舰队对一个港口的轰击是否属于海战？

海战法是指规范和限制海战时双方交战行为的法规和惯例。

第二节 战时海洋法的渊源

同国际公法本身的渊源一样，战时海洋法的渊源也分为两类：

习惯和条约



深圳大学



一、习惯

战时海洋法起初是一种习惯法。是建立在惯例基础上的，而惯例并不必然都是一样的。

关于海战的**国际惯例**比**海战条约**有更广泛的约束力，更具有灵活性，是长期以来各国约定俗成的**海战法规**，主要有：

1 使用假旗的权利。

军事谋略。但是在攻击敌舰时，必须换挂本国国旗，这样攻击才合法，否则即为非法

2 救生的义务。

3 纳降的义务。

只有在急迫必要或实行报复的情形下，才能作为一个例外被许可。

4 禁止背信弃义。

例如：以红十字旗进行欺骗，发国际遇难信号诱敌舰来援助而加以攻击等。

二、条约



1. 《和平解决国际争端公约》（1907年海牙第1公约）
2. 《限制使用武力索偿契约债务公约》（1907年海牙第2公约）
3. 《关于战争开始的公约》（1907年海牙第3公约🔗）
4. 《陆战法规和惯例公约》（1907年海牙第4公约🔗）及其附件《陆战法规和惯例章程》
5. 《中立国和人民在陆战中的权利和义务公约》（1907年海牙第5公约🔗）
6. 《关于战争开始时敌国商船地位公约》（1907年海牙第6公约🔗）
7. 《关于商船改装为军舰公约》（1907年海牙第7公约🔗）
8. 《关于敷设自动触发水雷公约》（1907年海牙第8公约🔗）
9. 《关于战时海军轰击公约》（1907年海牙第9公约🔗）
10. 《关于1906年7月6日日内瓦公约原则适用于海战的公约》（海牙第10公约🔗）
11. 《关于海战中限制行使捕获权公约》（1907年海牙第11公约🔗）
12. 《关于建立国际捕获法院公约》（1907年海牙第12公约🔗，未生效）
13. 《关于中立国在海战中的权利和义务公约》（1907年海牙第13公约🔗）
14. 《禁止从气球上投掷投射物和爆炸物宣言》（1907年海牙第14公约🔗）

❖ 1977年6月8日关于重申和发展适用于武装冲突的国际人道主义法律的日内瓦议定书；关于保护国际性武装冲突受难者的**第一附加议定书**；关于保护非国际性武装冲突受难者的**第二附加议定书**。

❖ 以上关于海战的专门条约，编纂了许多海战中的重要国际习惯，不少条约在法律上至今仍然有效，

❖ 特别是1949年的日内瓦公约及其附加议定书，排除了“普遍参加条款”的限制，不但适用于缔约国之间，而且当非缔约国接受和适用公约时，在其与缔约国之间也适用。



日内瓦公约是1864年至1949年在瑞士日内瓦缔结的关于保护平民和战争受难者的一系列国际公约的总称。

日内瓦（四）公约于1950年10月21日生效，1977年6月10日在日内瓦又签订了日内瓦（四）公约的两项附加议定书，并于1978年12月7日生效。

该公约被认为是国际主义人道法的重要组成部分，是约束战争和冲突状态下敌对双方行为规则的权威法律文件。

中国于1956年加入此公约。

日内瓦公约的建立是亨利·杜南努力的结果

亨利·杜南（Jean Henri Dunant, 1828年5月8日-1910年10月30日），出生于瑞士日内瓦。瑞士商人和人道主义者，第一届诺贝尔和平奖得主，红十字会创办人，后人尊称他为“红十字会之父”，1901年诺贝尔和平奖获得者。一位不可不知的伟大人物，开辟了一项誉满全球、造福全人类的伟大事业。每年的5月8日是国际红十字日。近半个世纪以来，每到这一天，全世界崇尚人道主义的人都在纪念一位感动全人类并改变人类历史的伟大人物--国际红十字运动之父亨利·杜南。

日内瓦（四）公约



- ❖ 第一公约 《改善战地武装部队伤者病者境遇之日内瓦公约》
- ❖ 第二公约 《改善海上武装部队伤者病者及遇船难者之日内瓦公约》
- ❖ 第三公约 《关于战俘待遇之日内瓦公约》
- ❖ 第四公约 《关于战时保护平民之日内瓦公约》
- ❖ 第一附加议定书 《1949年8月12日日内瓦公约关于保护国际性武装冲突受难者的附加议定书》
- ❖ 第二附加议定书 《1949年8月12日日内瓦四公约关于保护非国际性武装冲突受难者的附加议定书》
- ❖ 第三附加议定书 《1949年8月12日日内瓦公约关于采用新增性徽章的附加议定书》

日内瓦（四）公约



❖ 保护对象：

1) 伤者、病者和遇船难者；2) 战俘；3) 平民

❖ 对被保护者的中立性要求：

接受国际人道法保护的战争受难者应当遵循的一个前提是：对正在发生的战争或者武装冲突保持一定的中立性

❖ 保护的原则规则：

- 1) 战争受难者的人身受到保护；2) 战争受难者的财产受到保护；3) 战争受难者的人格尊严受到保护；4) 战争受难者不应受到歧视待遇；5) 战争受难者享有司法保障；



- ❖ 我国关于海战的专门条约都没有加入和承认。
- ❖ 国家间的规则如没有参与制定或正式加入，可参照执行，既可以遵守，也可以不遵守，但需明确表态
- ❖ 我国对海战的条约应认真分析、区别对待，对于符合战争法规基本原则，符合我国根本利益的规则可以遵守和执行。

第三节 战时海洋法的发展与编纂



深圳大学



- ❖ 关于战时海洋法的编纂是从美国开始的。美国于1900年公布了它的海战法典，但于1904年又将其撤销。
- ❖ 后来，第二次海牙会议产生了若干关于海战的某些部分的公约，如：
 - ❖ 第六公约，关于敌对行为爆发时敌国商船的地位；
 - ❖ 第七公约，关于商船改装为军舰；
 - ❖ 第八公约，关于布置自动触发水雷；
 - ❖ 第九公约，关于海军轰击；
 - ❖ 第十一公约，关于海战中行使拿捕权的某些限制。
- ❖ 第一次世界大战以后，惟一用条约规定的海战法规事项，是关于对商船使用潜水艇的问题。

第二十二章 则

战时海洋法规



深圳大学

第一节 战时海洋法规则概述

战时海洋法的规则：

- ❖ 一般规则
- ❖ 战时封锁
- ❖ 捕获权



深圳大学



一、战时海洋法的规则之一——一般规则

(一) 海战战场及战斗员

1 海战战场。

海战战场包括两个空间区域：交战国的领海与公海

交战国的领海包括毗连交战国的宗主国、殖民地或保护国的领海的水域。

宗主权是指国家对其属国的内政及外交拥有若干项的权力，对属国享有宗主权的国家即是宗主国

中立国的领海与协定空间，禁止任何战争行为。各交战国只尊重受到尊重的中立。

协定空间是指这些空间的中立化制度，如苏伊士运河和巴拿马运河、麦哲伦海峡、奥兰群岛等。

2 战斗员。

战斗员：指正规军和非正规军参加战斗的人员。被攻击的对象，被俘后应享受战俘待遇。

非战斗员：医务人员、军需人员、军法人员、随军牧师、新闻记者、文职人员、志愿救护人员、军邮员等。不直接参加战斗时，不得对其攻击和杀伤，如被俘应享受战俘待遇

因病伤而丧失战斗力的人，或放下武器投降或不抗拒拿捕的人，除报复的情形外，应接受其投降。以背信弃义的方法杀伤敌人，也同样被禁止

被拿捕的敌国商船上的船长、船员和职员，凡是中立国人者，不应拘为战俘。凡为敌人者，如果作出正式书面诺言不参加任何与作战有关的服务，不应拘为战俘



一、战时海洋法的规则之一——一般规则

（二）海战船舶的法律地位

1 军舰。

军舰可分为作战军舰和辅助作战船舰。

作战军舰是海战时合法的作战工具，有权参加海上任何战斗，也是敌方战时合法的攻击目标。

辅助作战船舰如无特别命令或非遭受攻击，是不加入战斗行为的

2 武装商船和商船改充军舰。

武装商船是指商船为自卫而置备武装，只能在受到攻击后实施抵抗，不得先行攻击。武装的装备包括步枪、机枪、小炮、高射炮、火箭炮及深水炸弹等，无明确限制。

商船改充军舰是指交战国政府将其商船改装为军舰。这种改装一经实现，此船便成为国家海军的组成部分，法律上具有公船的性质。

3 潜艇。

潜艇属于正规海军。关于潜艇的使用还没有令人满意的规约。1930年《伦敦海军条约》，把对商船的破坏限制在商船坚决不停航或对临检进行抵抗的情况下，并需事先把船员、乘客和船舶文书置于安全地方。该条约于1930年12月31日生效。

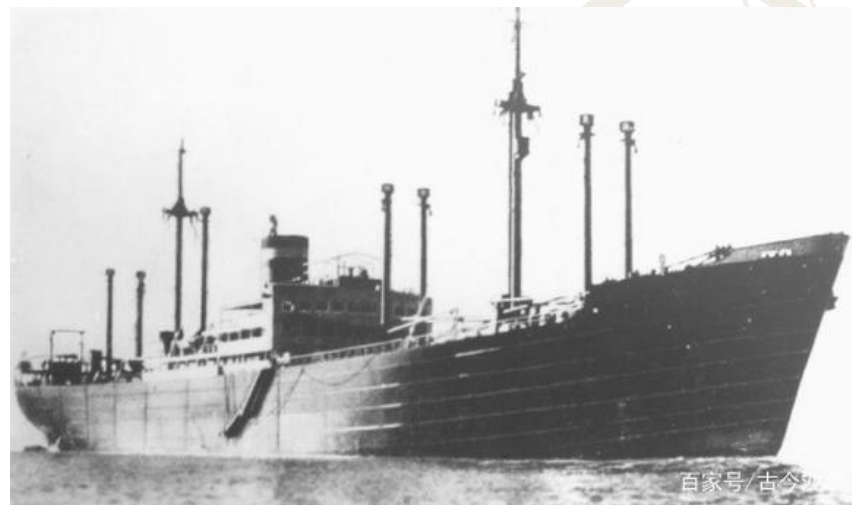
一战后，一些国家一度要求“废除潜水艇”

可惜二战期间，交战各方仍无限制的使用潜水艇作战，非常残酷

二战中唯一被改装商船击沉的轻巡洋舰



利安得级轻巡洋舰悉尼号



鸬鹚号商船改军舰
(辅助巡洋舰)

潜艇的法律地位



1. 使用上的分歧

- A. 德国：全面潜艇战争理论：无限制战争
- B. 英国：禁止对敌国商船使用潜水艇理论.
- C. 法国：按规章规定的使用理论:和解性制度

2. 第一二次世界大战的实践：

- A. 从有限制到无限制。
- B. 尚无正式法规限制潜艇。

一、战时海洋法的规则之一——一般规则

（三）水雷

水雷是一种布设在水中的爆炸性武器，它可以由舰船的机械碰撞或由其他非接触式因素（如磁性、噪音、水压等）的作用而起爆，用于毁伤敌方舰船或阻碍其活动。水雷具有价格低廉、威力巨大、布放简便、发现和扫除困难、作用灵活的特点。

水雷是最古老的水中兵器，它的故乡在中国。水雷最早是由中国人发明的。1558年明朝人唐顺之编纂的《武编》一中，详细记载了一种“水底雷”的构造和布设方法，它用于打击当进的侵扰中国沿海的倭寇。

- 1 国际实践的研究。
一战、二战造成巨大破坏。
使用水雷提出的国际责任问题。
- 2 国际立法状况。

1907年海牙第八公约：（1）允许使用固定水雷；（2）禁止使用漂浮水雷；除非这种水雷的构造在布设水雷的交战国对之失去控制至多一小时后，就成为无害。（3）允许在各交战国领海内使用水雷；（4）禁止在公海使用水雷。



一、战时海洋法的规则之一——一般规则

（四）禁止使用的手段和攻击目标

1 海战中禁止使用的作战手段。

“在任何情况下，国家在海战范围内尽可能适用陆战法规与管理的原则”

禁止使用有毒、化学和生物武器

禁止使用极度残酷武器：如达姆弹、凝固汽油弹、集束炸弹等

禁止使用引起环境改变的作战手段和方法

禁止投掷伪装成玩具、日用品或表面无害的轻便物体的炸弹

关于敷设鱼雷的禁止公约、和潜艇的相关条约

禁止使用毁灭性的原子武器和氢武器

禁止使用不分青红皂白的作战手段和方法，如对居民区内独立的、分散的军事目标采取无区别的轰击等。

2 禁止攻击的目标。

禁止海军炮击：

不设防的海港、城市、村庄、住所或建筑物；

医院、医院船、伤病员收容所；

医疗、运输车辆、救生艇、慈善事业团体；

个人船舶、中立国的船舶、军使船、遣送俘虏船以及表示接受投降的船舶和为伤者和病者设置在海岸的建造物等

二、战时海洋法的规则之二——战时封锁

(一) 概述

战时封锁是海上战争所特有的一种作战方式。它是一种措施，交战国通过这种措施宣布禁止在公海和敌国海岸之间，经进口水道或经出口水道往来。

1 种类。

(1) 战略封锁与商业封锁

战略封锁：封锁构成军事行动的一部分或切断岸上敌国部队的供应

商业封锁：纯粹是为了切断海岸与外界的往来，无军事行动

(2) 外向封锁与内向封锁

内向封锁：只禁止驶入

外向封锁：只禁止驶出

二、战时海洋法的规则之二

(一) 概述

战时
种措施，
之间，

2



(1) **对河流的封锁** 纯粹的国内河流可以由该国的敌国予以封锁。疆界河流，一般不能合法封锁，除非所有沿岸国都是封锁国的共同交战国。

(2) 对海峡的封锁

两岸为同一国家且不连接两公海的海峡可封锁；

如连接两公海，问题尚未解决；

分隔两国的情形也没有得到解决。

(3) 对运河的封锁

只流经一个国家的领土并且完全在该国家控制之下的运河的河口，可以加以封锁。

通洋运河通常由特别公约予以规定。如苏伊士运河和巴拿马运河是不能合法封锁的。

基尔运河是被国际常设法院当做连接两个公海的天然海峡看待的，能否封锁这种天然海峡在法律上还没有解决。

二、战时海洋法的规则之二——战时封锁

（二）封锁的实效性

- ❖ 封锁必须以一支兵力来维持，而且这支兵力必须足以实际上阻止对敌国海岸的接近，这才是法律上有拘束力的。
- ❖ **封锁实效性**：企图通过的船舶有可能被拿捕，封锁是有实效的。
 - ❖ 1 封锁的宣告与通知。
 - ❖ 为了使一个封锁具有法律上的效力，封锁国政府必须宣告封锁。
 - ❖ 2 实效封锁与虚拟封锁的不同。
 - ❖ 以一纸书面命令宣布封锁敌国海岸，却没有任何军舰被派往被封锁地点。
 - ❖ **这种封锁不正规**。它具有两种结果，即**预防权和追击权**。这两种结果允许在任何地点拿捕任何被怀疑驶向或来自被封锁地点的任何船只。

二、战时海洋法的规则之二——战时封锁

(二) 封锁的实效性

封锁实效性：企图通过的船舶有可能被拿捕，封锁是有实效的。

❖ 3 封锁实效性的终止。

❖ 封锁终止：

- ❖ 军舰被赶走；
- ❖ 军舰自动撤退；
- ❖ 军舰被调开去执行与封锁无关的任务或自动撤退；
- ❖ 在例外情形下船舶被允许通过。

(三) 封锁的破坏

- ❖ **破坏：**船舶不顾封锁而作的未经允许的驶入或驶出。
- ❖ **破坏的后果：**可以被拿捕和没收，而不补偿。
- ❖ **1 不被认为是破坏封锁的情形。**
 - ❖ 船舶不知悉封锁而出入不构成破坏封锁。
 - ❖ 封锁必需通知
 - ❖ 特殊情况不构成破坏。需要修理、天气险恶、缺少水或粮食或其他任何原因，使船舶绝对必须驶入一个被封锁的港口时，这种驶入不构成破坏封锁。
- ❖ **2 对破坏封锁的惩罚。**
 - ❖ 拿捕船舶 这种拿捕可以发生在违禁船舶通过封锁线之前(预防权)和返航期间(追击权)。

(四) 所谓的远距离封锁

- ❖ 远距离封锁，在法律意义上不是封锁，因为它们并不是以一个封锁舰队在现场来维持的。
- ❖ 在第一次和第二次世界大战中所命令实施的远距离封锁，而它们也部分地包括了中立国的海岸和海港，而这是毫无例外地被禁止的。
- ❖ 第一次远距离封锁是英国1914年11月2日宣告**北海**是军事区，中立国船舶除非冒巨大的危险，不能驶过这个区域。
- ❖ 作为报复，德国1915年2月4日发布了战区宣告：在战区内遇到的敌国商船，无须事先命令停止和进行搜索，应予破坏。



三、战时海洋法的规则之三——捕获权

海战和陆战相比更不尊重敌国人民的权利，对敌国的公船肆意轰炸、破坏、捕获。敌国的私船就更无保障，也可捕获、没收。

（一）概述

- 1 时间条件：战争开始和捕获权同时产生；但也有特许期限（应给予有关船舶一个由停留国确定、长短不定的期限）。
- 2 地区条件：本国港口、领海，敌国港口、领海，公海，任何主权管辖所及水域。

（二）受捕获权支配的船舶和财物

拿捕的敌国私船并不使执行拿捕的部队所属的交战国取得最后财产权。捕获品必须被带到捕获法院，并由法院通过审判确定了拿捕行为之后，拿捕的交战国对船舶的没收行为才算最后的确定。

（三）实施海上捕获权的程序

- 1 对于敌国公船：三个不用——不用经过警告手续，就可以予以攻击；不用经过临检手续，就予以拿捕；不用经过审判程序，就可以取得对商船的所有权
- 2 对于敌国私船、商船：必须先经临检手续；拒绝或抵抗才可以攻击。

第二节 战时海洋法中的中立



深圳大学

一、概述

- ❖ “中立，为在战争期间，第三国，对于所有该一战争之交战国，所采不偏不倚之态度，而经交战国予以承认之后，第三国与交战国之间，所发生之法律关系。”
- ❖ 中立国是指置身于战争之外，对交战国采取不偏不倚态度，并获得交战国承认的国家。
- ❖ 中立的特点为：
 - ❖ （1）中立是中立国在他国交战时自己所处的法律地位；
 - ❖ （2）中立是中立国家的地位，**主体是国家**，而不是个人或法人或团体；
 - ❖ （3）参加战争或不参加而使自己处于中立地位，是由国家自行决定的，**属于国家的主权**；
 - ❖ （4）宣布为中立国，那么交战国就应该尊重中立国的中立地位，不对其进行战争行为，交战国要履行自己对中立国的义务；
 - ❖ （5）中立国也要严格遵守中立义务及战时中立的特殊规定。



（一）中立的种类

- ❖ **永久中立是特别条约所约定的中立化国家所处的法律地位。**特别条约所中立化的国家，至今仍保持永久中立国地位的只有**瑞士、奥地利**。
- ❖ **全部中立和局部中立**
 - ❖ 全部中立是一个国家全部领土都中立。
 - ❖ 局部中立是一个国家的部分领土中立。
- ❖ **自愿中立和约定中立，**
 - ❖ 自愿中立是没有因一般或特殊条约的拘束而必须在特定战争中维持中立的国家的中立。在大多数国家，中立是自愿的。
 - ❖ 另一方面，一个国家由于条约的拘束而在一个战争中维持中立，那就是约定中立。
- ❖ **武装中立是指一个中立国采取军事措施反对交战国任何一方使用中立领土的可能企图以保卫它的中立。**
- ❖ **善意中立是指如果一个国家维持着当时所了解的松懈意义的中立而另一方面偏向一个交战国。**



（二）中立的开始和终止

- ❖ 按照1907年关于开始战争行为的海牙第三公约第3条，**进行战争的国家有义务将战争状态通知各第三国**。在收到这个通知的时候，中立法规对于不参加战争的国家就开始有效。如果没有这种通知，那么在明白无疑地确定了一些第三国已经事实上知悉战争状态的时候，中立义务才开始发生。
- ❖ 开始点：
 - ❖ 第三国事实上知悉战争，中立义务才开始。
 - ❖ 收到战争通知；
 - ❖ 不宣而战，交战国明确声明开始。
- ❖ **中立由于下列事实而终止：**
 - ❖ （1）战争终结；
 - ❖ （2）加入战争：一个直到那时是中立的国家加入战争；
 - ❖ （3）**被动成为战区**：一个无意或者不能保卫其中立的中立国，因而成为战区。但是，只是违反中立的行为并不使中立状态终止。

二、中立国的义务

海战中，中立国的一般义务为：

- ❖ 处于绝对回避战争立场的回避义务
- ❖ 对交战国双方维持公平立场的公平义务。

❖ 中立国对交战国的义务具体包括：

- ❖ 1 中立国对交战国不得援助，
 - ❖ 不能供给武器、弹药、军舰、军用飞机及其他军用器材，
 - ❖ 不能给予补助金、贷款、承购公债；
 - ❖ 不能直接参加战斗，进行援助；
 - ❖ 不能为交战国提供军队；
 - ❖ 不能用军舰和公船等进行军事运输，
 - ❖ 不能给予情报的方便等。
- ❖ 无论是给予一方或公平给予双方都被禁止。



二、中立国的义务

- ❖ 2 中立国须**防止**交战国为进行战争而利用其领土。
 - ❖ 如交战国在中立国的领土、领海或领空中进行战斗，捕获船只，建立作战基地或通讯设备，输送军队和军需品而通过中立国领土等情况。
- ❖ 3 中立国对于交战国因进行战争而采取的行动使本国国民蒙受不利时，在一定范围内应有**默认义务**。
- ❖ 4 国民和交战国之间**通商是自由的**
 - ❖ 但把战争物资，即**战时禁止品**供给敌国，交战国和另一方可以对此类物资进行捕获和没收。
- ❖ 5 **交战国的非常征用权**
 - ❖ 对于偶然驶入交战国的运输车辆和船舶等，在迫不及待时可征用。但用后必须从速归还或付给相当的赔偿金。



姓名： 学号：

1. 根据《海洋法公约》，导致有拘束力裁决的强制程序的限制事项和例外事项各指什么？
2. 初步程序适用于哪些事项？与初步反对的权利有哪些不同点？



❖ http://www.iqiyi.com/v_19rra8c0zo.html